

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7329/2543

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายณณนาทหรือราชันย์ ปิยะภัทร์หรือ

ยะภัทร์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 54, มาตรา 78

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 97

จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและศาลได้นำคำให้การรับสารภาพดังกล่าวมาใช้ประกอบการวินิจฉัยลงโทษจำเลย คำให้การของจำเลยในชั้นจับกุมจึงเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา

ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขโดยลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามป.อ.มาตรา 78 และการที่ศาลล่างทั้งสองเพิ่มโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 ก็หนึ่งนั้น กรณีต้องถือว่าส่วนของการเพิ่มคืออีกหนึ่งส่วนของการลดคือหนึ่งในสาม ส่วนของการเพิ่มจึงมากกว่าส่วนของการลด ศาลฎีกาเห็นสมควรไม่เพิ่มไม่ลดตาม ป.อ.มาตรา 54

ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขโดยลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามป.อ.มาตรา 78 และการที่ศาลล่างทั้งสองเพิ่มโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

มาตรา 97 กิ่งหนึ่งนั้น กรณีต้องถือว่าส่วนของการเพิ่มคือกิ่งหนึ่งส่วนของการลดคือ
หนึ่งในสาม ส่วนของการเพิ่มจึงมากกว่าส่วนของการลด ศาลฎีกาเห็นสมควรไม่เพิ่ม
ไม่ลดตาม ป.อ.มาตรา 54

(ธีรศักดิ์ เตียววัฒนานนท์-มงคล อุปตฺถาภญาณากุล-สุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ศาลอาญากรุงเทพใต้ - นายเมธา ธรรมพนิชวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นางพฤษภา พนมยันตร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ